

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS II

DOMICÍLIO • SIGILOS • JUSTIÇA • GARANTIAS PENAIS • PRISÃO • PETIÇÃO • APLICABILIDADE

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 06 | 5 QUESTÕES | ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 16 | 5ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

VISÃO DA AULA

Direitos e deveres individuais e coletivos II

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- dominar inviolabilidade domiciliar e suas exceções
- separar sigilo de comunicações telefônicas de outros sigilos
- memorizar garantias penais/processuais de maior incidência
- dominar direitos ligados à prisão
- fixar petição, certidões e acesso à Justiça
- entender aplicação imediata e catálogo aberto

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ Na prova policial, o art. 5º vira cenário operacional. Pergunte sempre: QUAL direito? QUAL exceção? QUAL autoridade? QUAL momento?

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Domicílio: consentimento é regra; exceções são taxativas no texto constitucional

Ninguém entra na casa sem consentimento, salvo flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. “Casa” recebe interpretação protetiva e pode alcançar ambientes privados de exercício profissional nas condições jurisprudenciais.

EXEMPLO Mandado judicial de busca cumprido à noite, sem outra situação excepcional, não se legitima apenas pela existência do mandado.

BIZU 95+ F-D-S = flagrante, desastre, socorro: sem a trava “durante o dia”. JUDICIAL = durante o dia.

PEGADINHA Afirmar que qualquer ordem judicial autoriza ingresso a qualquer hora.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TCU • Técnico • 2015 • questão 27

Q01

A casa é asilo inviolável do indivíduo; havendo determinação judicial, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 2

Sigilos: cuidado com a exceção escrita para comunicações telefônicas

O inciso XII protege correspondência, comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas. O texto constitucional formula a exceção judicial expressa para comunicações telefônicas, nas hipóteses e forma legais, para investigação criminal ou instrução processual penal.

EXEMPLO Interceptação telefônica para apuração administrativa disciplinar, sem investigação criminal, não cabe pela exceção do inciso XII.

BIZU 95+ TELEFONE: juiz + lei + investigação criminal/instrução penal.

PEGADINHA Trocar “investigação criminal” por “investigação administrativa”.

**QUESTÃO REAL CEBRASPE**

CEBRASPE • Polícia Federal • Agente • 2014 • questão 113

Q02

A Constituição prevê expressamente que ordem judicial em processo penal pode afastar o sigilo de correspondências apreendidas no escritório do investigado.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TCU • 2009 • Técnico • questão 32

Q04

Admite-se quebra do sigilo das comunicações telefônicas, por decisão judicial, para fins de investigação criminal ou administrativa.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 3**Acesso à Justiça, juiz natural e legalidade penal**

A lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; lei penal posterior retroage quando beneficia o réu.

EXEMPLO Lei nova mais benéfica alcança fatos anteriores, inclusive em situações já definitivamente julgadas, observada a competência para aplicação.

BIZU 95+ XXXV = acesso à Justiça; XXXVII = sem tribunal de exceção; XXXIX = legalidade penal; XL = retroatividade benéfica.

PEGADINHA Usar irretroatividade penal como regra absoluta, esquecendo a lex mitior.

TÓPICO 4**Garantias penais de alta incidência: racismo, tortura, hediondos e grupos armados**

A Constituição distingue regimes: racismo é inafiançável e imprescritível; ação de grupos armados contra a ordem constitucional e Estado democrático também é inafiançável e imprescritível. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, na forma constitucional.

EXEMPLO A banca troca "imprescritível" para hediondo ou "insuscetível de anistia" para racismo como se os regimes fossem idênticos.

BIZU 95+ IMPRESCRITÍVEIS no art. 5º: RACISMO + GRUPOS ARMADOS.

PEGADINHA Tratar todos os crimes graves do art. 5º com o mesmo pacote de efeitos.

RETOMADA • CONTEÚDO ANTERIOR

Acervo PMAL • Simulado de Fixação 04 • item 4

Q05

A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 5

Prisão e preso: legalidade, comunicação e integridade

Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ressalvadas hipóteses militares constitucionais. Prisão e local devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente e à família/pessoa indicada. Preso deve ser informado de seus direitos, inclusive silêncio, e tem direito à integridade física e moral.

EXEMPLO O direito ao silêncio estudado no DPPM reaparece aqui como garantia constitucional do preso.

BIZU 95+ PRISÃO: fundamento + autoridade + comunicação + direitos.

PEGADINHA Achar que condição militar elimina a proteção à integridade e o direito ao silêncio.

TÓPICO 6

Petição, certidões e aplicabilidade imediata

Independentemente de taxas, asseguram-se direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade/abuso e obtenção de certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata; o rol constitucional é aberto a outros direitos decorrentes do regime, princípios e tratados.

EXEMPLO O Estado não pode cobrar taxa como condição para receber petição contra abuso de poder.

BIZU 95+ PETIÇÃO + CERTIDÃO = sem taxas, nas finalidades constitucionais.

PEGADINHA Confundir aplicação imediata com impossibilidade de qualquer regulamentação legislativa.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TCE-PA • Auditor • 2016 • Q2447662

Q03

O direito de petição é instrumento de controle, assegurado para defesa de direitos e contra ilegalidade ou abuso de poder perante autoridade pública.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – ERRADO

ERRADO. Determinação judicial autoriza ingresso domiciliar durante o dia. Flagrante, desastre ou socorro podem justificar ingresso sem consentimento independentemente desse recorte diurno.

QUESTÃO 02 – ERRADO

ERRADO. A exceção textual do inciso XII refere-se às comunicações telefônicas. O item erra ao dizer que a Constituição prevê expressamente a quebra de correspondência por essa fórmula.

QUESTÃO 03 – CERTO

CERTO. O art. 5º, XXXIV, "a", assegura o direito de petição independentemente do pagamento de taxas.

QUESTÃO 04 – ERRADO

ERRADO. O texto constitucional autoriza a interceptação telefônica, na forma legal, para investigação criminal ou instrução processual penal, não para investigação administrativa genérica.

QUESTÃO 05 – CERTO

CERTO. É a literalidade do art. 5º, XLII. Esse ponto será retomado na aula seguinte sobre a Lei 7.716/1989.

TÓPICO

Revisão de 60 segundos

- ordem judicial para entrar em casa = durante o dia
- flagrante, desastre e socorro não dependem da janela diurna do mandado
- interceptação telefônica: juiz + finalidade criminal/penal
- racismo e grupos armados = inafiançáveis e imprescritíveis
- preso mantém silêncio e integridade
- petição/certidões são asseguradas sem taxas
- direitos fundamentais têm aplicação imediata e catálogo aberto

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o "porquê" da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Constituição Federal de 1988, art. 5º, XI, XII, XXXIV a XLIX e §§ 1º a 3º; texto oficial do Planalto; questões CEBRASPE TCU 2015/2009, Polícia Federal 2014 e TCE-PA 2016; acervo PMAL.